淮安市华伟金属制品有限公司“8·17”与特种设备相关一般生产安全责任事故调查报告

2022年08月17日16时20分左右，淮安市华伟金属制品有限公司员工顾*军，在驾驶车辆转运发烟硝酸过程中，硝酸罐发生倾翻，顾*军下车走近查看时不慎摔倒，被硝酸烧伤后背、大腿。企业及时将伤者送至淮安市第一人民院进行救治，于2022年8月18日凌晨4时30分左右呼吸心跳骤停,经抢救无效死亡。按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，参照《特种设备事故报告和调查处理规定》，洪泽区人民政府8月22日成立由区市场监管局牵头，经济开发区、应急管理局、洪泽公安分局、纪委监委、总工会等单位参加的事故调查组，并聘请专家出技术专篇。事故调查组通过现场勘察、调查询问等方式查明了事故发生的经过，原因，认定了事故性质和责任，提出对相关责任单位、人员的处理建议和事故防范措施。现将事故调查情况说明如下：

一、涉事单位、人员及生产工艺情况

（一）涉事单位概况

淮安市华伟金属制品有限公司（下简称华伟金属），成立于2018年4月18日，原法定代表人为刘*，2022年3月变更为现任法定代表人潘*霞。经营范围：不锈钢制品表面处理；不锈钢制品、金属制品、机械配件、金属材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资金：1000万元整。统一社会信用代码：91320829MA1WDEP06T。

（二）涉事人员情况

顾*军，性别：男，年龄：55周岁，江苏省盐城市射阳县人，

身份证号码：32082419******7X，是本起事故的被伤害者，送医后不治身亡。2022 年 7 月 18 日，顾*军以清洗工工种进入华伟金属开始工作，调查过程中华伟金属未提供劳动合同或其他劳动关系材料。2022 年 8 月 11 日和 12 日，华伟金属分别为其购买 20 万的雇主责任险和 60 万的意外伤害险。

（三）生产工艺

华伟金属不锈钢制品表面处理工艺如下：

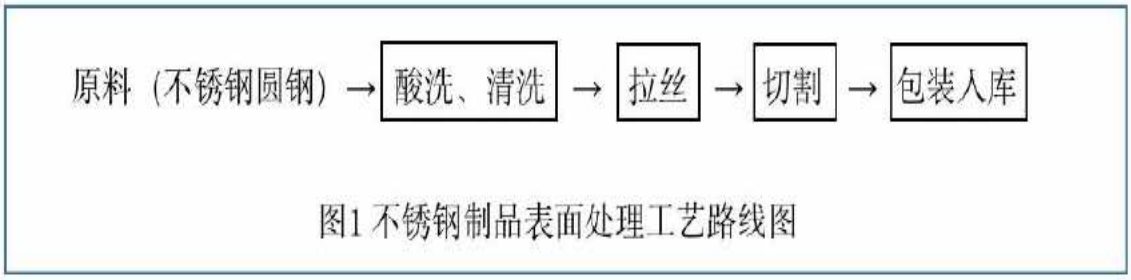


图1 不锈钢制品表面处理工艺路线图

酸洗的目的是为了去除钢件表面的氧化皮和锈蚀物。淮安市华伟金属制品有限公司采用硝酸、硫酸和氢氟酸的混合酸进行酸洗。涉事硝酸为外购的浓度为 98%的发烟硝酸。

二、事故发生过程及应急救援情况

经调阅现场监控视频显示，2022 年 8 月 17 日 16 时左右，顾*军进行酸洗前的准备工作，提前将硝酸从硝酸库领到车间。16 时 20 分左右，顾*军驾驶华伟金属购买的叉车从硝酸库叉装 6 罐硝酸罐，运往生产车间西侧酸洗池。到达位置将硝酸罐下放过程中，一个硝酸罐倾倒致硝酸倾出，腐蚀地面同时挥发产生大量黄色烟雾。顾*军立即下车查看，走近过程中不慎仰面摔倒在硝酸流淌的区域内。导致其大腿和后背严重烧伤，随后顾*军跪爬出硝酸泼洒区，站立后又返回黄色气体区域，后从硝酸泼洒区向办公楼方向跑出。潘*霞总经理发现情况后立即指挥应急救援，安排车辆送顾*军到洪泽区人民医院进行救治，洪泽区人民医院表示不具备救治条件，随即转至淮安市第一人民医院（后简称市一院）进行救治。

2022年8月17日18时左右，伤者顾*军由120急救车送至市一院入院治疗。调查组通过调取医院相关治疗记录，伤者入院时生命体征平稳，神志清晰，各项检查均正常，身体表面有60%三度烧伤。8月18日2时，伤者突然房颤，市一院医生立即对其进行抢救，随后市一院在对其做气管切开术时伤者突发心脏骤停，呼吸骤停。4时30分市一院宣告其抢救无效死亡。

淮安市华伟金属制品有限公司法人潘*霞在处理完伤员送医救治相关事项后，8月17日晚，电话向洪泽经济开发区安委办相关工作人员报告事故。伤者医治无效死亡后，8月18日早晨，潘*霞电话向区应急管理局报告事故情况，随后，区应急管理局、市场监管局和经济开发区等单位到达事故单位，开展现场勘验和事故调查工作。

8月26日，该公司与死者近亲属就死亡赔偿等事项达成一致，签订《调解协议书》。

三、人员伤亡、直接经济损失情况

1.人员伤亡：事故造成 1 人（顾*军）死亡。

2.直接经济损失：110万（因包含救治费用）。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

操作人员顾*军违规驾驶叉车进行硝酸吊运（华伟金属《叉车安全管理制度》中装卸规定第（5）条不准用货叉直接叉运易燃、易爆、有毒等危险品硝酸），在硝酸罐倒伏、硝酸已泄露的情况下，应急处置措施不当，导致其本人身体60%面积化学品灼伤。

（二）间接原因

1.违规进行硝酸泄漏处置。企业制定的《易制毒、易制爆危险化学品管理制度》第3.3.3条明确规定“如发生危险品倾倾斜，倒

地，不可徒手去扶，确保人身安全”。顾*军在发现酸桶歪倒，桶中硝酸大量流出、黄烟弥漫时，冒险进入酸液流淌区域，不慎摔倒。且劳动防护用品穿戴不全，受到强酸腐蚀，硝酸黄烟吸入呼吸道，导致皮肤和呼吸道化学腐蚀灼伤；

2.硝酸包装管理不到位。硝酸容器铝桶的反复、循环使用中，部分桶盖缺失，未能及时补充，而是采用塑料薄膜蒙扎的方法进行封口，增加了安全风险和事故隐患；

3.安全培训落实不到位。7月19日公司（厂）级教育中提出酸类的危害及防护措施；7月20日车间教育中组织学习安全操作规程；7月24日班组教育培训中提出自觉遵守安全操作规程，不违章作业。但在三级安全教育培训后，仍存在违章作业情况；

4.特种设备安全管理不到位。该公司虽然制定了特种设备和特种设备作业相关安全管理制度，但未能有效落实在管理实践中，并且叉车未到特种设备登记部门申请办理使用登记。

（三）事故性质

与特种设备相关的一般生产安全责任事故

五、责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的认定及处理

淮安市华伟金属制品有限公司企业主体责任未落实，安全管理不到位，安全制度未落实到位，对员工培训流于形式，安全教育和管理措施落实不到位，未能及时发现并消除安全生产隐患，对这起事故负有责任。区市场监管局应按照《中华人民共和国特种设备安全法》规定，对淮安市华伟金属制品有限公司违规使用叉车行为予以行政处罚。

（二）对事故责任人的认定及处理

1.顾*军，死者，其违章操作，是事故发生直接责任人。由于

其在事故中死亡，建议对其免于处理；

2.潘*霞，淮安市华伟金属制品有限公司法定代表人和安全总负责人，未履行督促、检查该单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责，对企业安全生产负有责任。区应急管理局应按照《中华人民共和国安全生产法》规定，对其予以行政处罚。

（三）对行业监管部门和属地政府相关责任人的问责建议

1.区应急管理局负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。企业已上报安全风险隐患排查，但监管部门仅电话联系，未开展现场检查。建议由区应急管理局对相关人员进行提醒谈话；

2.经济开发区负责本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。属地在得知企业购买二手叉车并未办理使用登记后，已要求企业进行整改，但未进行闭环，且未告知相关职能部门。建议由经济开发区对相关人员进行提醒谈话；

3.区市场监管局负责特种设备安全监督管理工作。涉事企业未到特种设备登记部门申请办理使用登记手续，且区市场监管局也未接到反映该企业违规使用特种设备的举报，造成叉车安全监管漏洞。建议由区市场监管局对相关人员进行提醒谈话。

六、预防措施和整改建议

淮安市华伟金属制品有限公司要认真汲取本次事故的教训，积极落实企业安全主体责任，加大警示教育力度，增强对公司员工的培训，相关安全生产负责人根据自身职责及时发现和纠正作业过程中的安全隐患。通过加强安全学习，切实把企业安全主体责任落到实处，以更紧更严的举措防范事故再次发生。

区应急管理局应进一步加强安全生产的监督管理工作，针对我区内的使用危化品企业加强安全检查力度，督促企业加强对危险化学品使用岗位员工的安全教育培训，劳动防护用品佩戴，督促企业强化危险化学品应急处置能力。持之以恒的做好安全生产工作的检查，打牢安全生产监管的基础。

经济开发区管委会应加强安全生产属地管理力度，联合监管部门形成安全生产齐抓共管的高压态势，严防类似事故发生。

区市场监管局要联合经济开发区制定并开展叉车安全专项整治工作，结合“百日攻坚”行动，重点开展“厂中厂”企业排查，检查叉车是否办理使用登记、操作人员是否持证上岗、安全管理制度是否落实到位、是否开展日常维护保养等。牢固树立“红线”意识和“底线”思维，做到整治工作横向到边、纵向到底，坚决消除监管盲区。要定期开展叉车安全操作知识培训，提高操作人员安全意识，杜绝违规操作。督促企业进一步加强特种设备安全隐患的排查治理，加大监管力度，有效防范各类叉车安全事故发生。